ANNEXE
CONDITIONS SPÉCIFIQUES DE L'ENTREPRENEUR SALARIÉ

La présente annexe fait partie intégrante du contrat de travail d'entrepreneur salarié à durée indéterminée conclu le …… entre la société STAIRLING UNION (« la Coopérative ») et Monsieur / Madame …… (« l'Entrepreneur salarié »). Elle précise les modalités d'application des articles du contrat. Les références « article X » visent les articles du contrat ; les références « point A.X » visent les points de la présente annexe.

A.1 – ACCOMPAGNEMENT ET SERVICES MUTUALISÉS

La Coopérative met en place des moyens proportionnés, adaptés et pertinents pour l'appui et le soutien de l'activité économique de l'Entrepreneur salarié, conformément aux articles L.7331-2 et R.7331-2 du Code du travail. Ces moyens comprennent les services énumérés à l'article 7 du contrat, dont le contenu est défini par l'assemblée générale conformément aux statuts. Les actions de formation et ateliers sont proposés suivant le programme défini avec l'Entrepreneur salarié lors des entretiens prévus au point A.2.

Les conseils, recommandations, alertes, analyses et préconisations formulés par la Coopérative ne constituent ni des directives, ni des instructions, ni des ordres. L'Entrepreneur salarié demeure seul décisionnaire quant à leur mise en œuvre. L'exercice par la Coopérative de son obligation de conseil ne saurait caractériser un pouvoir de direction, de contrôle ou de sanction.

A.2 – ENTRETIENS INDIVIDUELS D'ACCOMPAGNEMENT

La Coopérative organise avec l'Entrepreneur salarié au moins deux entretiens individuels d'accompagnement par période de douze mois, conformément à l'article R.7331-3 du Code du travail, à des dates et lieux fixés d'un commun accord. Chaque entretien est notamment l'occasion :

- de dresser le bilan de l'évolution de l'activité et de l'atteinte des objectifs ;
- d'examiner les perspectives d'évolution de l'activité au regard du marché ;
- d'identifier les besoins d'accompagnement et de formation exprimés par l'Entrepreneur salarié ;
- de faire le point sur les moyens de préserver sa santé et sa sécurité, la Coopérative délivrant à cette occasion l'information et le conseil prévus à l'article R.7331-4 du Code du travail.

Les conclusions de l'entretien sont consignées dans un document écrit signé par les deux parties et remis à chacune. Elles retracent les actions que l'Entrepreneur salarié entend mettre en œuvre et celles que la Coopérative s'engage à lui proposer.

Indépendamment de ces entretiens, l'Entrepreneur salarié bénéficie de l'entretien de parcours professionnel prévu à l'article L.6315-1 du Code du travail. Cet entretien porte notamment sur ses compétences, son parcours professionnel, ses besoins de formation et ses souhaits d'évolution ; il ne porte pas sur l'évaluation de son activité. Il a lieu au cours de la première année suivant l'embauche, puis tous les quatre ans, et donne lieu tous les huit ans à un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel.

A.3 – COMPTE ANALYTIQUE ET CALCUL DE LA RÉMUNÉRATION

L'ensemble des produits et des charges de l'activité est identifié dans la comptabilité de la Coopérative par un compte analytique de bilan et un compte analytique de résultat, conformément à l'article R.7331-5 du Code du travail. L'Entrepreneur salarié y accède par le système d'information mis à sa disposition ou, à défaut, en reçoit communication mensuellement et à sa demande. Ces comptes sont tenus dans des conditions assurant leur confidentialité.

La rémunération fixe prévue à l'article 5 du contrat est déterminée à partir du chiffre d'affaires hors taxes correspondant à l'objectif, ou du chiffre d'affaires réalisé s'il est inférieur, duquel sont déduits :

- les cotisations sociales aux taux en vigueur ;
- la contribution aux services mutualisés prévue à l'article 6 du contrat ;
- les charges directement et exclusivement liées à l'activité, notamment les frais et indemnités prévus au point A.5 ;
- la provision pour congés payés prévue au point A.4 ;

– les cotisations de retraite complémentaire, de prévoyance et de frais de santé ;
– les éventuelles pertes dues à la défaillance de clients ou de plateformes et les frais de recouvrement afférents, dans les conditions du point A.14.

La part patronale des cotisations de retraite complémentaire, de prévoyance et de frais de santé constitue une charge directement et exclusivement liée à l'activité au sens de l'article L.7332-3 du Code du travail. Elle est imputée au compte analytique, sans que cette imputation modifie la répartition légale des cotisations entre les parties.

La part variable de la rémunération est déterminée en fonction du solde positif du compte analytique, notamment lors de sa liquidation dans les conditions du point A.13.

A.4 – CONGÉS PAYÉS : PROVISION ET VERSEMENT

Provision mensuelle. Chaque mois, une provision égale à 10 % de la rémunération brute du mois, part fixe et, le cas échéant, part variable, majorée des charges patronales afférentes, est imputée au compte analytique de l'Entrepreneur salarié. Pour les périodes d'arrêt de travail ouvrant droit à congés, la provision est calculée sur la base de la rémunération retenue par le Code du travail pour ces périodes.

Versement. À chaque prise de congé, l'indemnité est calculée selon la méthode la plus favorable entre le dixième, proratisé au nombre de jours pris, et le maintien de la rémunération. Elle est versée avec la paie du mois et prélevée sur la provision constituée. Si l'indemnité due excède la provision disponible, seul l'écart est imputé au compte analytique.

Objectif d'activité. Conformément à l'article 2 du contrat, l'objectif de chiffre d'affaires est réduit au prorata des jours de congés pris. La prise de congés n'entraîne ainsi pas de réduction de la rémunération fixe au titre du prorata de chiffre d'affaires ; les jours de congés sont rémunérés par l'indemnité de congés payés selon les règles de paie applicables.

Suivi et régularisation. Le solde des droits, en jours et en euros, figure sur le bulletin de paie et dans les outils de suivi en ligne. La provision est régularisée à la fin de chaque période de référence au regard des droits effectivement acquis.

Rupture. L'indemnité compensatrice des congés acquis et non pris est prélevée sur la provision. L'excédent éventuel est repris lors de la liquidation du compte analytique prévue au point A.13.

A.5 – FRAIS PROFESSIONNELS

A.5.1 – Principe

Les frais engagés par l'Entrepreneur salarié pour les besoins de son activité constituent des charges directement et exclusivement liées à celle-ci. Ils sont imputés à son compte analytique et pris en charge dans la limite du solde disponible de ce compte. La Coopérative ne fournit pas de véhicule. Les amendes et sanctions pécuniaires sont exclues, conformément au point A.10. Les justificatifs et relevés du mois sont remis au plus tard le 3 du mois suivant ; les frais correspondants sont remboursés avec la rémunération du mois, versée le 10 du mois suivant. Les justificatifs remis après cette date sont traités avec la rémunération du mois suivant.

Les frais de véhicule et les frais de repas sont pris en charge selon l'un des deux parcours suivants, au choix de l'Entrepreneur salarié :

– **le parcours forfaitaire** : indemnités kilométriques pour le véhicule (point A.5.3) et indemnité forfaitaire de repas (point A.5.4) ;
– **le parcours au réel** : remboursement sur justificatifs des frais de véhicule et de repas effectivement engagés.

Les autres frais professionnels sont remboursés sur justificatifs, quel que soit le parcours choisi (point A.5.5).

A.5.2 – Choix et changement de parcours

L'Entrepreneur salarié choisit son parcours par écrit à la conclusion du contrat, puis au début de chaque année civile. À défaut de choix, le parcours forfaitaire s'applique.

Il peut changer de parcours une seule fois en cours d'année civile, sur simple demande écrite. Le nouveau parcours s'applique à compter du premier jour du mois suivant la demande, sans effet rétroactif. Un même frais ne peut en aucun cas être pris en charge au titre des deux parcours.

En cas de changement en cours d'année, les frais de véhicule couvrant une période annuelle, notamment l'assurance, ne sont pris en charge au réel qu'au prorata des mois relevant de ce parcours, et les indemnités kilométriques déjà versées sont régularisées au regard des kilomètres effectivement parcourus jusqu'à la date du changement. Les sommes versées en excédent sont imputées au compte analytique.

A.5.3 – Frais de véhicule

Les frais de véhicule comprennent la dépréciation ou le loyer du véhicule, le carburant ou la recharge, l'entretien, les réparations, les pneumatiques et l'assurance.

Parcours forfaitaire. Ces frais sont couverts par une indemnité kilométrique, calculée mensuellement en appliquant le barème kilométrique de l'administration fiscale en vigueur, et régularisée en fin d'année au regard du kilométrage annuel. Seuls les kilomètres parcourus en temps d'approche, entre l'acceptation de la course et la prise en charge du client, et en course, entre la prise en charge du client et son dépôt, ouvrent droit à indemnité ; les kilomètres parcourus durant le seul temps de connexion ne sont pas pris en compte. Le nombre de kilomètres retenu est déterminé dans l'ordre suivant :

1. à partir des données communiquées par les plateformes de mise en relation, lorsqu'elles sont disponibles ;
2. à défaut, à partir des justificatifs transmis chaque mois par l'Entrepreneur salarié, notamment ses relevés d'activité ;
3. à défaut, à partir du logiciel de décompte kilométrique mis à sa disposition, dont les données sont recueillies aux seules fins de ce calcul, à l'exclusion de tout contrôle de l'activité, des horaires, du temps de connexion ou des déplacements.

À défaut de toute donnée, justificatif ou utilisation du logiciel, aucune indemnité kilométrique ne peut être versée, faute d'élément permettant d'en établir le montant.

Parcours au réel. Ces frais sont remboursés sur présentation des justificatifs. Lorsque le véhicule est également utilisé à titre personnel, seule la part correspondant à l'usage professionnel est prise en charge, selon la proportion des kilomètres professionnels déterminés comme indiqué ci-dessus.

A.5.4 – Frais de repas

Parcours forfaitaire. L'Entrepreneur salarié contraint de prendre ses repas hors de son domicile en raison de son activité perçoit une indemnité forfaitaire par repas, dont le montant est égal à la limite d'exonération fixée chaque année par l'URSSAF pour un repas pris hors des locaux de l'entreprise et hors restaurant, en situation de déplacement (à titre indicatif, 10,40 euros en 2026). L'Entrepreneur salarié qui prend ses repas au restaurant peut opter pour le parcours au réel. Par jour travaillé :

- une première indemnité est due lorsque le chiffre d'affaires de la journée atteint **100 euros hors taxes** ; en deçà, elle est calculée au prorata du chiffre d'affaires réalisé ;
- une seconde indemnité est due lorsque le chiffre d'affaires de la journée atteint **200 euros hors taxes** et que l'activité a couvert les périodes du déjeuner et du dîner ; elle n'est pas proratisée.

Ces indemnités sont limitées à 23 jours de travail par mois. Les données d'activité utilisées pour ce calcul le sont à cette seule fin.

Parcours au réel. Les frais de repas sont remboursés sur justificatifs, dans la limite de deux repas par jour travaillé.

Pour une même journée, l'indemnité forfaitaire et le remboursement sur justificatifs ne sont pas cumulables. En cas de double prise en charge, seule la prise en charge relevant du parcours choisi est due, le surplus étant imputé au compte analytique.

A.5.5 – Autres frais professionnels

Les autres frais directement et exclusivement liés à l'activité sont remboursés sur justificatifs, quel que soit le parcours choisi, notamment les péages, le stationnement, le lavage du véhicule, la carte professionnelle VTC et la formation continue nécessaire à son renouvellement, la visite médicale d'aptitude, la vignette VTC et l'inscription au registre des VTC.

A.6 – SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

L'Entrepreneur salarié détermine librement les conditions de santé et de sécurité dans lesquelles il exerce ; la Coopérative ne les fixe pas et ne les soumet pas à son accord. Par application de l'article L.7332-2 du Code du travail, l'application des dispositions de la quatrième partie du Code du travail lui incombe pour sa propre activité. La Coopérative demeure tenue, en toute hypothèse, des obligations prévues à l'article 7.1 du contrat.

À ce titre, la Coopérative appelle l'attention de l'Entrepreneur salarié sur les risques inhérents à l'activité de conduite, notamment le risque routier, la fatigue, les amplitudes prolongées, le travail de nuit et le risque d'agression, et lui recommande de procéder à une évaluation des risques adaptée et de bénéficier d'un suivi médical régulier. Ces stipulations constituent une information et un conseil ; elles ne sauraient être interprétées comme une fixation, par la Coopérative, de ses conditions de santé et de sécurité.

A.7 – SUIVI MÉDICAL

Sans être tenue d'organiser le suivi individuel de l'état de santé de l'Entrepreneur salarié, la Coopérative lui propose de faciliter l'organisation d'un suivi médical adapté, notamment d'une visite d'information et de prévention, auquel il demeure libre de recourir. À sa demande, elle procède dans un délai raisonnable aux démarches auprès du service de prévention et de santé au travail. Les frais afférents sont imputés à son compte analytique.

Ce suivi est distinct de l'attestation d'aptitude médicale exigée pour l'exercice de la profession de chauffeur VTC, prévue à l'article 4 du contrat. L'Entrepreneur salarié informe sans délai la Coopérative de toute décision affectant cette aptitude.

A.8 – DROITS DE PROPRIÉTÉ DE L'ENTREPRENEUR SALARIÉ

L'Entrepreneur salarié est propriétaire, dès la conclusion du contrat, de tous les droits sur la clientèle qu'il apporte, crée et développe. Il demeure propriétaire ou locataire de ses véhicules professionnels et de leurs accessoires, ainsi que de la dénomination de son activité et de toute marque, brevet, dessin ou modèle qu'il viendrait à créer, et des droits acquis aux fins de leur exploitation.

Les comptes ouverts auprès des plateformes de mise en relation, ainsi que les évaluations, historiques et données de course qui s'y rattachent, lui appartiennent. La Coopérative n'y accède que dans le cadre du mandat prévu au point A.9. L'Entrepreneur salarié garantit l'accomplissement des recherches d'antériorité auprès de l'Institut national de la propriété industrielle pour toute marque, brevet, dessin ou modèle qu'il utiliserait.

A.9 – MANDAT DE GESTION AUPRÈS DES PLATEFORMES

À la demande expresse de l'Entrepreneur salarié, la Coopérative peut accomplir en son nom et pour son compte les formalités d'inscription, de mise à jour et de renouvellement de son profil auprès des plateformes de son choix, ainsi que la transmission des pièces justificatives nécessaires. Ce mandat est facultatif, gratuit, limité à ces actes et révocable à tout moment par simple écrit.

Il ne confère à la Coopérative aucun pouvoir sur le choix des plateformes, l'acceptation des courses, les tarifs ou l'organisation de l'activité. L'Entrepreneur salarié garantit l'exactitude des pièces remises et informe la Coopérative sans délai de toute modification, suspension ou retrait les affectant, notamment de son titre de séjour ou de sa carte professionnelle. La Coopérative ne répond pas des décisions des plateformes.

A.10 – ASSURANCES ET INFRACTIONS

L'assurance de responsabilité civile professionnelle souscrite par la Coopérative couvre l'activité de chauffeur VTC exercée dans le cadre du contrat. L'Entrepreneur salarié exerce une activité conforme à la déclaration de risque et aux extensions de garantie validées, et informe la Coopérative sans délai de toute résiliation, suspension ou modification substantielle des assurances de son véhicule.

L'Entrepreneur salarié respecte notamment l'interdiction de la prise en charge de clients sur la voie publique sans réservation préalable. Les amendes, contraventions et sanctions pécuniaires résultant des infractions qu'il commet ne sont ni prises en charge, ni remboursées, ni avancées par la Coopérative, et ne constituent pas des charges imputables à son compte analytique.

A.11 – PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES

La Coopérative, dont le siège est situé 5, rue Pleyel, 93200 Saint-Denis, est responsable du traitement des données de l'Entrepreneur salarié : identification et contact, situation administrative et droit au travail, carte professionnelle et assurances, rémunération, activité et compte analytique et, le cas échéant, données de localisation strictement nécessaires au décompte kilométrique prévu au point A.5.3.

Ces données sont traitées pour la gestion du contrat, de la rémunération, du compte analytique, des indemnités et de l'accompagnement (exécution du contrat) ; pour les déclarations sociales et fiscales, la paie, le registre unique du personnel, la vérification du droit au travail, la protection sociale et la santé au travail (obligations légales) ; pour les formalités auprès des plateformes (mandat prévu au point A.9). La pièce d'identité est présentée aux seules fins de vérification, seules ses références étant conservées.

Les destinataires sont les services de gestion de la Coopérative, ses prestataires agissant sur ses instructions, les organismes sociaux et administrations destinataires des déclarations obligatoires et, dans la limite du mandat, les plateformes désignées par l'Entrepreneur salarié. Certaines données peuvent être transférées hors de l'Union européenne, notamment vers la Suisse, pays bénéficiant d'une décision d'adéquation (article 45 du règlement (UE) 2016/679), ou à défaut sur le fondement des garanties appropriées de son article 46, notamment les clauses contractuelles types, communicables sur simple demande.

Ces traitements ne comportent ni décision fondée exclusivement sur un traitement automatisé au sens de l'article 22 du règlement (UE) 2016/679, ni profilage ; les calculs relatifs à la rémunération, au compte analytique et au décompte kilométrique donnent lieu à une intervention humaine et excluent tout contrôle de l'activité.

Les données sont conservées pendant la durée du contrat, puis archivées jusqu'à l'expiration des durées légales de conservation et des délais de prescription, sans excéder six ans après la fin du contrat, sauf procédure en cours. Les données de localisation brutes sont supprimées ou anonymisées dans un délai de trois mois, seul le cumul kilométrique mensuel étant conservé.

L'Entrepreneur salarié dispose des droits d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, d'opposition et de portabilité, qu'il exerce à l'adresse mentionnée à l'article 14 du contrat ; il peut saisir la Commission nationale de l'informatique et des libertés. La fourniture des données nécessaires au contrat et aux obligations légales de la Coopérative en conditionne l'exécution ; celle des pièces destinées aux plateformes est facultative.

A.12 – VIE COOPÉRATIVE

L'Entrepreneur salarié participe à la vie coopérative. Il est informé de l'activité de la Coopérative, convié à ses assemblées et adhère aux principes coopératifs énoncés par les statuts. Toute difficulté rencontrée dans l'exécution du contrat peut être évoquée lors d'un entretien d'accompagnement, sans que cet échange constitue un préalable obligatoire à quelque démarche que ce soit. Ces stipulations expriment les usages de la vie coopérative et ne confèrent à la Coopérative aucun pouvoir de direction, de contrôle ou de sanction.

A.13 – LIQUIDATION DU COMPTE ANALYTIQUE ET FIN DE CONTRAT

En cas de rupture du contrat, quel qu'en soit l'auteur, la Coopérative détermine le solde du compte analytique dans un délai de trois mois à compter de la date de rupture, au regard de l'état des créances et des dettes de ce compte. Ce solde est calculé en tenant compte des créances effectivement encaissées, après paiement des charges directement et exclusivement liées à l'activité, de la rémunération brute fixe et des cotisations afférentes, de la contribution prévue à l'article 6 du contrat, et après reprise des provisions devenues sans objet.

En cas de solde positif, la Coopérative le verse à l'Entrepreneur salarié au titre de la rémunération variable, après déduction des charges sociales afférentes. En cas de solde négatif, les sommes dues sont remboursées dans un délai de huit jours à compter de la notification du solde ; toute compensation avec la rémunération ne peut intervenir que dans les limites des articles L.3251-1 à L.3251-3 du Code du travail. À défaut, la Coopérative peut mettre en œuvre tous moyens de recouvrement, amiables ou judiciaires.

À l'issue du contrat, la Coopérative remet à l'Entrepreneur salarié un certificat de travail, une attestation destinée à l'organisme d'assurance chômage, un reçu pour solde de tout compte et l'état définitif du compte de ses activités.

A.14 – ENCAISSEMENT ET DÉFAILLANCE DES CLIENTS ET DES PLATEFORMES

A.14.1 – Encaissement

Les prestations réalisées par l'Entrepreneur salarié sont facturées au nom de la Coopérative, titulaire des créances nées de l'activité. Les sommes versées par les clients et par les plateformes de mise en relation sont encaissées par la Coopérative et portées au compte analytique dans un délai de cinq jours ouvrés suivant leur réception. Les remboursements et annulations accordés par une plateforme viennent en déduction du chiffre d'affaires du mois concerné.

A.14.2 – Obligations de la Coopérative en cas d'impayé

En cas de retard ou de défaut de paiement d'un client ou d'une plateforme, la Coopérative :

1. informe sans délai l'Entrepreneur salarié de tout impayé dont elle a connaissance ;
2. procède aux relances amiables et, à défaut de paiement dans les trente jours suivant la première relance, adresse une mise en demeure au débiteur ;
3. n'engage une action judiciaire qu'après avoir consulté l'Entrepreneur salarié et l'avoir informé du coût prévisible de la procédure ; à défaut d'accord de celui-ci, la créance est traitée comme une perte définitive ;
4. déclare la créance dans le délai légal lorsque le débiteur fait l'objet d'une procédure collective ;
5. rend compte à l'Entrepreneur salarié des démarches engagées et de leur issue, notamment au moyen des outils de suivi en ligne.

A.14.3 – Obligations de l'Entrepreneur salarié

L'Entrepreneur salarié informe la Coopérative sans délai de tout incident de paiement, blocage de fonds ou désactivation de compte dont il a connaissance, lui transmet les relevés et justificatifs nécessaires au recouvrement, et s'abstient de clôturer son compte auprès de la plateforme concernée tant que le litige n'est pas réglé.

A.14.4 – Traitement au compte analytique

Une créance impayée plus de soixante jours après son échéance fait l'objet d'une provision sur le compte analytique. Elle devient une perte définitive en cas d'échec du recouvrement, de clôture de la procédure collective du débiteur ou de refus de l'Entrepreneur salarié d'engager une action judiciaire. Les frais de recouvrement sont imputés au compte analytique. Les sommes recouvrées ultérieurement sont portées au crédit de ce compte.

La perte résultant d'un manquement de la Coopérative à ses obligations prévues au point A.14.2 n'est pas imputée au compte analytique de l'Entrepreneur salarié.

A.14.5 – Portée

La rémunération déjà versée à l'Entrepreneur salarié lui reste acquise. Sous réserve de l'alinéa qui précède, la Coopérative n'est pas garante du paiement des clients et des plateformes, le risque économique de l'activité étant supporté par le compte analytique conformément à l'article L.7332-3 du Code du travail.

Fait à SAINT-DENIS, le ……, en deux exemplaires.

POUR LA COOPÉRATIVE	**L'ENTREPRENEUR SALARIÉ**
La Direction	*Mention manuscrite « Lu et approuvé »*
Nom et qualité du signataire :	
……	